



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב ערבי נחל 18 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ישראל לוי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: שושנה זיסמן
ע"י ב"כ עוה"ד שרון זיסמן
מרחוב ערבי נחל 18 תל אביב

פסק דין

תובענה זו עניינה בחוב נטען של הנתבעת בגין הפרש חוב מיסי נציגות לשנים 2006 עד 2013 ונשיאה בהוצאות רכישת משאבת חום וסידור חדר מדרגות.

מבוא וטענות הצדדים

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב ערבי נחל 18 תל אביב הבנוי על חלקה 79 בגוש 7105. הנתבעת הינה בעלים של דירה בבית (תת חלקה 23).

2. התובעת טוענת כי לנתבעת חוב מיסי נציגות בסך קרן של 20,224 ₪ נכון לחודש 11/13 וזאת עקב תשלום חלקי של מיסי נציגות שוטפים (על פי גובהם כפי שנקבע פסק דין קודם בהליך בתיק 323/02 מיום 30.07.02 ותוך התעלמות מהחלטות בעלי הדירות ומהעלאת מיסי הנציגות עם השנים). בנוסף לא נשאה הנתבעת בחלקה בעלות רכישת משאבת חום וסידור חדר מדרגות בסך קרן כולל של 3,750 ₪. סך חוב מיסי הנציגות בצירוף הפרשי הצמדה וריבית נכון למועד הגשת התביעה עומד על סך של 33,725 ₪.

3. הנתבעת טוענת כי נציגות הבית במלואה לא צורפה להליך, שכן, הבית המשותף כולל שתי כניסות. כך גם ההחלטות מתקבלות באספות משותפות לשתי הכניסות. לא צורף פרוטוקול אסיפה כללית בדבר מינויה של הנציגות התובעת. קיים עיוות בשיטת חישוב החלק היחסי בתשלום על פי מספר החדרים ומעולם לא ניתנה הסכמת הנתבעת לחישוב כאמור (בניגוד להוראות התקנון המוסכם). למעשה, לא הוצגה כל החלטה המאשרת גבייה כאמור. מכל מקום, בדירתה של הנתבעת אין 3.5 חדרים ושיטה זו לחיוב מעוותת ומביאה לחיוב ביתר של הנתבעת מול חיוב בחסר של בעלי דירות אחרים. הגב' מונדשיין הרחיבה את דירתה ללא היתר כדין והדבר לא נלקח בחשבון בחיוב מיסי הנציגות. הנתבעת לא הסכימה לרכישת משאבת חום ומאחר ומדובר בשינוי ממצבו של הבית בגמר הבניה (החלפת מערכת הסולר) אין היא חייבת לשאת בעלות הרכישה או האחזקה של המערכת. אין מונה נפרד למים חמים והמשמעות היא כי הנתבעת מימנה במשך שנים ועוד מממנת כיום חימום מים עבור בעלי דירות אחרים שעה שבדירתה מתגוררת נפש אחת בלבד והיא מנותקת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מהמערכת. לא צורפו אסמכתאות להוצאות אחזקת הרכוש המשותף, לא הוכח תקציב מאושר והתובענה הוגשה בשיהוי ניכר, רק לאחר אכלוס מחדש של דירת הנתבעת לאחר שנים, וללא כל פניה או דרישה במשך שנים. לא חל בנסיבות השתק פלוגתא ועצם הטענה (בתגובה לבקשה לסילוק על הסף) מהווה הרחבת חזית אסורה.

4. הבית דין נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. על פי מסמכי רישום הבית המשותף (נספח ב' לתצהיר הנתבעת) בבית המשותף 24 דירות במבנה אחד ובו שתי כניסות – כניסה I ברחוב ערבי נחל 16 (תתי חלקות 12-1) וכניסה II ברחוב ערבי נחל 18 (תתי חלקות 24-13). במסגרת התקנון המוסכם הוצאו חלקים מהרכוש המשותף והוצמדו לחלק מהדירות בבית ונקבעה דרך חישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה.

דיון והכרעה

5. למען נוחות הדיון נחלק פרק זה לראשי פרקים, על פי גדר המחלוקות שבין הצדדים כפי שאלו עולות מכתבי הטענות וסיכומי הצדדים.

האם הנציגות התובעת מוסמכת

6. אומנם, כאמור לעיל, אין במסמכי רישום הבית המשותף הפרדה ניהולית בין הכניסות המרכיבות את הבית המשותף דנן. אולם, הוכחה בפני קיומה של הפרדה ניהולית בפועל לאורך שנים.

7. ראשית, עדותו של מר לויטס לפיה ההפרדה הניהולית מתקיימת בבית כבר 16 שנים, לא נסתרה (עמוד 6 שורות 14-19 ובמשך עמוד 7 שורות 6-8). בפרט כאשר מר לויטס גם כיהן כחבר נציגות במועדים הרלבנטיים להפרדת הניהול בין הכניסות. גם ההליכים הקודמים בין הצדדים לתיק זה תומכים בעדות האמורה – בעוד שבתיק 256/93 (נספח א' לתצהיר הנתבעת) מופיעה במפורש "נציגות הבית מרחוב: ערבי נחל 16-18 תל אביב" כתובעת, הרי שבתיק 323/02 ופסק הדין (נספח ג' לתצהיר התובעת) כבר מופיעה כתובעת - "נציגות הבית מרחוב ערבי נחל 18 תל אביב ע"י פלר יוסף". גם הנתבעת מאשרת את האמור בעדותה (עמוד 14 שורות 19-20).

8. שנית, מסמך "שחזור אספות דיירים שלא הועלו על הכתב" (נספח א' לתצהיר התובעת) מלמד על כי "לאחר מספר שנים התנתקו שני הבניינים וכל בניין נוהל בנפרד ע"י ועוד הבניין". אומנם, מסמך זה אינו בגדר פרוטוקול פורמלי ממועד עריכת אסיפה. אולם, מדובר במסמך בחתימה אישית של כל בעלי הדירות בכניסה (למעט הנתבעת) ובאישורו, למעשה, אף אם הוא רטרואקטיבי, של החלטות מהותיות במסגרת ניהול הבית המשותף (הפרדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ניהולית, חלוקת תשלומים ומינוי נציגות). גם הנתבעת "מזהה", לפחות 5 מבין החותמים על מסמך זה כבעלי דירות בכניסה (עמוד 15 שורות 14-18).

9. שלישית, ההפרדה הניהולית גם עולה מפרוטוקול אסיפת דיירים משותפת לשתי הכניסות (נספח ה' לתצהיר התובעת) בנוכחות 20 מכלל בעלי הדירות בשתי הכניסות (10 דיירים מכל כניסה) – כותרת המסמך מלמדת על כי מדובר על אסיפה "משותפת" ולא אסיפה רגילה, נערכה הצבעה בנוגע "להמלצה של ועדי הבתים 16 ו-18", המליאה קבעה כי מו"מ עם חברת גז ינוהל על ידי "ועדי הבתים 16 ו-18" והמסמך גם נחתם על ידי שני ועדים נפרדים.

10. רביעית, פסק הדין בהליך קודם בין הצדדים בתיק 323/02 (נספח ג' לתצהיר התובעת) מלמד על ביצוע חיובים ותשלומים נפרדים לנציגות הכניסה בלבד. כך גם עולה מההוצאות המפורטות בדוחות הכספיים (מוצגים נ/1 ו-2/נ), מפנקסי הקבלות (מוצג ת/1) ומעדות מר לויטס (עמוד 7 שורות 6-14, עמוד 8 שורות 19-23 ועמוד 9 שורות 15-16).

11. חמישית, גם הנתבעת עצמה מכירה ב"אישיות משפטית" לנציגות הכניסה - את מכתבי הדרישה היא מפנה אליה בלבד (ר' נספחים ד-ז לתצהירה). גם את התשלומים היא מבצעת לנציגות הכניסה, כפי שמפורט בהרחבה להלן.

12. הוכח בפני גם כי הנציגות התובעת, בניהולה של הגב' מונדשיין, הינה הנציגות המוסמכת.

13. ראשית, עדות לויטס בהקשר זה לא נסתרה (עמוד 6 שורות 26-28).

14. שנית, מינוי הנציגות גם זכה לאישור במסמך שחזור האספות הנ"ל. לא עלה בידי הנתבעת לקעקע בדבר את אמינות חתימות בעלי הדירות על המסמך האמור (עמוד 6 שורה 24). יוער כי לדיונים בתיק זה התייצבה גם הגב' מזל סיני אך העדתה לא נתבקשה כלל על ידי הנתבעת.

15. שלישית, חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות לבית משותף - החוק קובע כי לכל בית תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף (סעיף 65 לחוק). הוראה זו חלה כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) עם מינוי נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק). לפיכך, מי שטוען כי נציגות היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהול התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

מעדותה של הנתבעת עצמה עולה אישור בדבר תפקודה של הגב' מונדשיין כחברת הנציגות - אליה מבצעת הנתבעת את התשלומים (עמוד 14 שורות 22-23 ועמוד 15 שורה 26),



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת איננה מכירה כל נציגות אחרת (עמוד 15 שורה 27), הנתבעת מודעת לכך ה"ה סיני, לויטס ומונדשיין הם המטפלים בחשבונות הבנק של הנציגות (עמוד 16 שורות 5-6).

16. זאת ועוד. אין כל טענה לאורך השנים לא לעניין זהות חברי הנציגות ולא לעניין הפרדת הנציגות - ר' מכתב הנתבעת מיום 16.05.13 (נספחים ד' ו-ו' לתצהיר הנתבעת) המופנה לנציגות "ערבי נחל 18" בלבד. רק לאחר דרישות מאת הנציגות "נזכרה" הנתבעת לטעון טענות "כבושות", כפי שעולה גם מעדותה (עמוד 16 שורות 1-2). טענה כאמור, בניגוד להתנהלות הבית לאורך שנים ובניגוד לפעולתה של הנתבעת עצמה, אך בשל דרישת תשלום המופנית כלפיה (ובהמשך נקיטת הליך משפטי) עומדת בניגוד לחובת הנתבעת לנהוג בהגינות ובתום לב (ר' בעניין זה ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ. דין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454).

17. רביעית, מקובל עלי ההסבר מדוע הגב' מונדשיין לא העידה בתיק זה ואין בו לגרוע בדבר מגרסת התובעת בהליך (ר' עדות לויטס בעמוד 5 שורות 21-23 ובעמוד 13 שורה 17).

18. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי הנציגות התובעת היא הנציגות המוסמכת של הבית ובהתאם לסמכויותיה על פי הדין היא זכאית להגיש את התביעה דנן (ר' סעיפים 69, 72 ו-73 לחוק המקרקעין ולעניין סמכויות הנציגות ר' בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פד"י לו(2) 21).

מהו שיעור החלק היחסי בתשלום החל על הנתבעת

19. בבית דנן אין כל קביעה בתקנון המוסכם בדבר שיעור החלקים בהם נושא בעל דירה להחזקת הרכוש המשותף בבית ומשכך חלות הוראות החלוקה שבסעיף 58 לחוק המקרקעין ולפיהן חלקו של כל בעל דירה יהיה על פי "יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף".

20. הוכח בפני כי שיטת חישוב מיסי הנציגות על פי מספר חדרים (סעיפים 6-8 לתצהיר התובעת) תואמת בנסיבות דנן את הוראות חוק המקרקעין ואין בה לגרוע בדבר מזכויות הנתבעת.

21. ראשית, בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף חלקה היחסי של דירת הנתבעת בהוצאות הינו בשיעור 71/726 חלקים (מכלל הדירות בכניסה) – 9.78% מסך ההוצאות. ויודגש, לא הוכחה כל מדידה שונה מזו אשר נרשמה במסגרת מסמכי רישום הבית המשותף - אין בידי הנתבעת כל מדידה אחרת וגם לא הוצע על ידה כל חישוב חלופי (עמוד 15 שורה 4 ועמוד 17 שורה 23). למעט עדותה אין גם כל ראיה קבילה לעניין טענתה בדבר הרחבת דירות אחרות בבית, לרבות דירת מונדשיין, ובוודאי שלא מדידה של דירה זו (עמוד 15 שורות 1-3). בהקשר זה הנטל על הנתבעת לסתור את המדידות המפורטות במסמכי רישום, בפרט



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- כאשר עסקינן בתובענה בפני המפקח המחויב לפסוק על פי המצב הרישומי (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אוננו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487)
22. בהתאם לחישוב המבוצע על פי מספר חדרים נושאת הנתבעת בתשלום בשיעור 3.5/35.5 (חישוב החלוקה על פי מספר חדרים מכל דירה כמפורט בנספח א' לתצהיר התובעת) - 9.86%.
23. למעשה, בנסיבות דנן אין כל הבדל (למעט שיעור של 0.08% שהינו הבדל זניח בבחינת זוטי דברים) בין החישובים על פי שטח הדירות על פי הדין או לפי מספר חדרים כפי שמפורט בבית בפועל.
24. ויודגש, לאור הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין והתקנון המוסכם בבית דנן הרי שאין כל משמעות לחלק היחסי ברכוש המשותף לצורך קביעת שיעור הנשיאה בהוצאות בגין התקופה הנדונה בהליך זה (לאחר חיקוק תיקון 26 לחוק המקרקעין מחודש 08/06).
25. שנית, הוכח כי חלוקת הגביה כאמור נעשית בבית לאורך שנים, מאז הקמתו של הבית. כך מעיד מר לויטס בהקשר זה - "אני הייתי הדייר הראשון שהיה בוועד הבית בערבי נחל 18. בערבי נחל 16 היה מר יעקב רוזנבוים והוא עו"ד. אני זוכר שהוא התקשר אלי ואמר שצריך לאסוף כסף מהדיירים כדי להזמין סולר לחימום הבית. אני ניגשתי אליו ושאלתי איך יתבצע התשלום על הדיירים והוא אמר שנקבע מחיר לחדר וכך זה יהיה. ההתנהלות הזו של מחיר לחדר נמשכת קרוב ל-40 שנה. אני נכנסתי לבניין בשנת 76. מעולם לא עלתה טענה או בקשה על ידי מישו מהדיירים לעשות חישוב שונה. הגב' זיסמן שהתגוררה בבניין עם בעלה שילמה לפי מספר חדרים את ועד הבית. לא היה תחשיב קודם. גם בתביעות הקודמות לא עלתה טענה זו בכלל. השאלה הייתה רק כמה צריך לשלם אם היא לא מתגוררת. הסיפור של חישוב לפי שטח הדירה לא הועלה בחיים אלא רק לראשונה שהגשנו את התביעה. אם הגב' חושבת שהחישוב יותר הגיוני למה רק אחרי התביעה היא נזכרה להגיד את זה. היא יכלה לבקש אסיפה היינו עושים את זה כבר לפי שנים" (עמוד 8 שורות 19-28).
26. עדותו זו נתמכת בהתנהלות הנתבעת לאורך שנים, בין בתשלום בפועל של מיסי הנציגות ובין במועד העלאת הדרישה לראשונה על ידה כאמור. העובדה כי הנתבעת במשך שנים הזניחה את מעורבותה בניהול הרכוש המשותף בבית - אין היא יודעת מתי שילמה, על מה ולא נכחה באספות (עמוד 16 שורות 11-18), מחזקת, גם היא, את הסכמתה בפועל לחלוקה האמורה.
27. שלישית, אף אם ישנה טענה ל"חזרה" לגבייה על פי הוראות החוק (וממילא בנסיבות דנן מדובר בהפרש זניח כאמור) הרי שתחולתה אפשרית רק מכאן ולהבא החל ממועד העלאת הדרישה על ידי אותו בעל דירה (ובנסיבות דנן רק החל מיום 08.07.13 נספח ה' לתצהיר הנתבעת), ואין לה כל תחולה רטרואקטיבית, לרבות לא במסגרת דרישה להשבת הכספים ששולמו ביתר (או חסר) (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי - ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ'



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נציגות הבית המשותף (טרם פורסם); תיק 580/11 נציגות הבית המשותף רחוב משמר הירדן 35 תל אביב נ' אנולה גורפינקל (פורסם באתר משרד המשפטים); תיק 9/81 ו-13/81 נציגות הבית המשותף נ. כהן ואח' פסקי דין בתים משותפים/תשמ"ה 1985, עמ' 21 ותיק 80/93 נציגות הבית נ. שטוק, פסקי דין בתים משותפים 1985 עמ' 31).

28. רביעית, מעבר לכך שהרחבת דירת מונדשיין לא הוכחה כאמור, ודאי לא בנוגע להיקף התוספת הנטענת, הרי שממילא אין בכך להשפיע בדבר לעניין חלקה היחסי של הנתבעת בתשלום משעה שהוכח כי במועדים הרלוונטיים להליך זה ממילא פטורה חברת הנציגות - הגב' מונדשיין, מתשלום מיסי נציגות (ר' עמוד 8 שורות 5-6, שורות 11-14 ושורה 17, עמוד 10 שורות 7-8, נספח א' לתצהיר התובעת בחתימת כל בעלי הדירות בבית למעט הנתבעת ופנקסי הקבלות מוצג ת/1). לעניין סמכות בעלי הדירות לפטור חבר נציגות מתשלום מיסי נציגות ר' תיק 316/10 אריה שגיא ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים (פורסם באתר משרד המשפטים).

חוב מיסי נציגות שוטפים

29. אין מחלוקת בדבר התשלומים שבוצעו בפועל על ידי הנתבעת לאורך השנים בסך של 272 ₪ לחודש (על פי פסק הדין בתיק 323/02). אין מחלוקת כי לבד מתשלומים אלו לא בוצע על ידי הנתבעת כל תשלום נוסף (ר' גם פנקסי הקבלות מוצג ת/1). למעשה, אין כל טענה של הנתבעת (לא בכתבי הטענות ולא בעדותה) כי שילמה יותר מאשר הסכומים שנוקפו לזכותה על ידי הנציגות (סעיף 10 לתצהיר התובעת). מעדותה עולה כי אין בידה על מידע על תשלומים שביצעה (ר' עמוד 15 שורה 28 ועמוד 16 שורות 9-11).

30. במאזן ההסתברויות הנדרש בהליך האזרחי הוכח בפני כי בביצוע התשלומים כאמור שילמה הנתבעת פחות מאשר חלקה היחסי בהוצאות אחזקת הבית, משך שנים.

31. הוכח בפני התשלום שבוצע על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית (פנקסי קבלות, מוצג ת/1 וכן עדות לויטס בעמוד 10 שורות 7-8 ועמוד 11 שורות 1-3).

32. גם העלאת גובה התשלום בשנת 2008 (מסך של 110 ₪ לחדר לסך של 150 ₪) הוכחה באישרור כל בעלי הדירות, למעט הנתבעת, בחתימתם (ר' פסקה ראשונה לנספח א' לתצהיר התובעת).

33. יוצא כי תשלום הנתבעת בפועל מצוי בחסר מול חלקה היחסי בתשלום על פי חלוקת התשלום כאמור לעיל, ודאי כאשר התשלום בוצע על ידיה על פי קביעה בפסק דין לפני למעלה מ-12 שנים וללא כל עדכון או שינוי מאז (עמוד 8 שורה 3).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

34. ובהקשר זה יודגש, אף שלא הוכחו הוצאות הנציגות לאורך השנים אשר נכללו במסגרת ההליך, הרי שדי בהוכחה (שלא נסתרה בדבר) כי בוצעה גבייה בפועל מבעלי הדירות כדי לבסס את חובת התשלום השוויונית גם על הנתבעת - גבייה ותשלום זה מהווים אישור ואישור של תקציב הבית המשותף לאורך השנים (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)).

35. במיוחד אמורים הדברים כאשר עסקינן בחוב שעניינו תשלום מיסי נציגות שוטפים לסילוק תשלומים קבועים, כפי שמעיד מר לויטס - "יש תשלומים קבועים לוועד הבית כגון חשמל, מעלית, ניקיון, גינון. אלה דברים מובנים. לפי זה נקבע גם התשלום לכל חדר ואז יודעים כמה כסף יהיה בחודש ימים" (עמוד 7 שורה 27 עד עמוד 8 שורה 2) ובהמשך "סך הכל שעושים תחשיב לפי גבייה לוקחים קצת יותר כסף אז נשאר טיפה עודף. הסכום שאת חייבת יורד מהעודף" (עמוד 12 שורות 10-11).

36. זאת ועוד, הוכחו בפני הוצאות הנציגות בפועל לשנים 2011 ו- 2012 שגובהם, ביחס לגבייה השוטפת בבית, ודאי בנוגע להוצאות שוטפות קבועות, סביר (ר' מוצגים נ/1 ו- נ/2 וכן עדות לויטס בעמוד 7 שורות 10-14 וכן 20-23).

37. חלוקת התשלומים השוויונית, בין אלו ששילמו במועד ובין הנתבעת ששילמה תשלום בשיעור על פי החלטתה (ללא כל עדכון במשך למעלה מעשור שנים), משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ר' פרשת טרופקי, לעיל). ויודגש, משמעות הדוחות הכספיים לשנים 2011 ו- 2012 היא כי בשל התשלום המופחת על ידי הנתבעת הרי שגובה מיסי הנציגות של בעלי הדירות האחרים גבוהה יותר (בהעדר גרעון שנתי באותן השנים).

38. בנסיבות האמורות הוכח בפני החוב המחושב בסעיף 5 לכתב התביעה (נתמך גם בתצהיר התובעת ונספח ד' לו) בסך קרן של 20,224 ₪ לשנים 2006-2013.

חוב הוצאות רכישת משאבת חום וסיוע חדר מדרגות

39. סעיף 58 לחוק המקרקעין מחייב בעל דירה להשתתף בהוצאות הנדרשות לשם החזקה תקינה של הרכוש המשותף המוגדרת בחוק כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

40. ככל שסוגיית משאבת החום נכלל בגדר "החזקה תקינה" הרי שעל הנתבעת להשתתף בהוצאות הקשורות בכך. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי שללא הסכמת הנתבעת לעבודות שבוצעו לא ניתן לחייבה בעלות אותן העבודות (ר' סעיף 12 לתקנון המצוי).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

41. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן, שכן, "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר" (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) וכן גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499).

42. בתיק 302/13 נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 29 תל אביב נ' דב גולדשטיין (פורסם באתר משרד המשפטים) דנתי בבחינת המונח "החזקה תקינה" והדברים שנפסקו שם יפים גם לענייננו - "אין עסקינן כאן בהתקנתה של מעלית אלא בהחלפתה של מעלית קיימת וזו, כמו עבודות אחרות להחזקת הרכוש המשותף בבית הקיים עשרות שנים, יכולה להיכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף (במאמר מוסגר יוער כי גם פסקי הדין האחרים שהוזכרו בסיכומי הנתבעים, אינם עוסקים בסוגיה של החלפת מעלית, להבדיל מהתקנתה לראשונה). כך, כשם שהחלפת מערכות חימום מים והסקה או מערכות החשמל המשותפות, חלף תיקונן היסודי של מערכות אלו, עשויה להכלל בגדר החזקה התקינה (אף אם בעת ההחלפה שודרגו המערכות לאור ההיצע הקיים בעת ביצוע העבודה או התקן הקיים), כך יכולה גם החלפת מעלית להיכלל בגדר עבודה כאמור. ויודגש, עלות העבודה הנדרשת, אף אם זו גבוהה, איננה שיקול בלעדי לצורך הקביעה באם המדובר בעבודה המהווה חלק מהחזקה תקינה של הבית. כך, למשל, תיתכן עבודה בעלות גבוהה מאוד בנוגע לליקויי רטיבות שונים או ליקויים מבניים ובטיחותיים שלא יכולה להיות מחלוקת שהסדרתם הינה חלק מהחזקה תקינה (ר' תיק (מפ' ת"א) 423/10, 404/10 נציגות הדיירים סי אנד סאן מגדל צפוני נ' שמואל פלאטו (פורסם באתר משרד המשפטים))" (ההדגשה לא במקור) (ר' גם תיק (מפ' ת"א) 306/12 נציגות הבית המשותף רחוב יהודה הנשיא 23 תל אביב נ' חן טוב שלמה ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים) וכן תיק (מפ' ת"א) 456/10 נציגות הבית רחוב דוד מלך 51 תל אביב נ' אנה קיקיון (פורסם באתר משרד המשפטים)).

43. בנסיבות דנן הוכח בפני כי פרויקט רכישת משאבת חום חשמלית נכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית.

44. אין מדובר בתוספת של רכיב לבית או בשדרוג אלא בהחלפת מערכת קיימת, עוד מאז קום הבית בשנת 1976 (עמוד 10 שורה 11). מדובר בהחלפת מערכת ישנה, קורסת ויקרה, במערכת מודרנית זולה ויעילה, לאחר שנשקלו כל החלופות הרלבנטיות - "נבדקה האפשרות לדודי שמש בבניין. אחרי שמתקן הסולר גמר את חייו בדקנו מה האלטרנטיבה. אחת מהן הייתה דודי שמש. מר סדן בדק את כל האפשרויות כולל דוד שמש. יש לי מסמכים וכתוב בדיוק למה זה לא ניתן לעשות. ש.ת דוד שמש זה לא צריכת מים של כל הדיירים? ש.ת נשקל לעשות דודי שמש מרכזיים כמו שיש בפאת השולחן. אני לא חושב שיש מקום כי הגג שייך לדירות שגרות למעלה. לא כל הגג חלקו. ש.ת הוא כותב כאן בפירוש. אני לא יודע מי כתב, האופציה הסולרית ירדה מהפרק. ש.ת לא דובר על דודי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שמש פרטיים לכל דירה. ש.ת. עד שהוחלף הסולר לחימום חשמל חצי מהעלות ועד הבית הייתה על החימום. תשלום על סולר. ש.ת. פעם היינו צריכים פעם בחמישה שבועות למלא מיכל סולר של 6,000 ₪ היום אנחנו משלמים חשמל לחודש בערך 1,000 ₪ (עמוד 11 שורות 8-18 וכן שורות 27-28). אין מחלוקת כי המערכת החדשה הוזילה את עלויות אחזקת הרכוש המשותף בבית (עמוד 14 שורה 3).

45. הוכח גם כי הפרויקט זכה לאישור רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית – 19 מתוך 20 בעלי הדירות אשר השתתפו באסיפה לאישור הפרויקט אישרו את ביצועו. גם הנתבעת נכחה באותה האסיפה. ויודגש, הנתבעת בחרה שלא לקחת חלק בהצבעה על ביצוע הפרויקט ובהקשר זה היא גם לא התנגדה, על אף שידעה, עוד באותו מועד, בדבר החלטת בעלי הדירות לבצע את הפרויקט (ר' עמוד 12 שורות 16-17 ועמוד 16 שורה 23). הנתבעת גם לא נקטה בכל הליך לעצירת או הפסקת העבודות. הימנעות הנתבעת מהצבעה באסיפה איננה פותרת אותה מחבותה בתשלום חלקה היחסי, ודאי כאשר רוב ברור ומוחלט של בעלי הדירות אישר את ביצוע העבודה.

46. זאת ועוד. מראיות הנתבעת עולה כי היא אישרה והסכימה, למעשה, לצורך בהחלפת המערכת הקיימת, ולכל היותר חלקה על מערכת החלופית שתתקן במקומה – סולרית או חשמלית (ר' נספח ד' לתצהירה).

47. הוכחה בפני עלות הפרויקט, בין בפרוטוקול אסיפת בעלי דירות (במעמד הנתבעת), בין החשבוניות בעלות ביצוע כוללת של 70,800 ₪, ובין בהודעות הנציגות והתכתבויותיה עם נציגות הכניסה הנוספת בבית (נספח ה' לתצהיר התובעת).

48. לאור העובדה כי מדובר בפרויקט משותף לשתי הכניסות, אף כאשר הניהול הפרטני של כל כניסה נפרד (עמוד 10 שורה 19), הרי שחלקה היחסי של הנתבעת בתשלום על פי הוראות הדין צריך להיות נגזרת של יחס שטח רצפת דירתה לכלל הדירות בשתי הכניסות (על פי הנסח הרשום) – 71/1492 חלקים המהווים 3,370 ₪ (4.76% מכלל ההוצאה).

49. בנוגע להוצאה האמורה אין בידי לקבל את חישוב חלקה היחסי של הנתבעת כפי שבוצע על ידי הנציגות בשיטת החדרים (כפי שמפורט בנספח ה' לתצהיר התובעת).

50. ראשית, לא הוכחו מספר החדרים בכניסה הנוספת בבית. על פני הדברים מכתב מר סדן מיום 08.02.13 (חלק מנספח ה' לתצהיר התובעת) אינו תואם את חלוקת החדרים המבוצעת בכניסה דגן כאמור לעיל. בנסיבות אלו לא הוכחה חלוקת התשלומים על פי "שיטת החדרים" או חלוקת התקציב שנקבעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

51. שנית, חלוקת התשלום בוצעה בין הנציגויות בחלקים שווים. דא עקא, סך גודל הדירות בשתי הכניסות (על פי הנסח הרשום) אינו שווה ומשמעות החלטה זו הטלת עלות כספית נוספת על הדירות בכניסה דנן, לרבות על דירת הנתבעת.

52. שלישית, בנוגע להוצאה חד פעמית לביצוע פרויקט משמעותי בבית, נכון הוא לחלק את התשלום בהתאם להוראות החוק.

53. לפני סיום חלק זה אציין כי יש לחייב את הנתבעת במלוא חלקה כאמור לעיל בהוצאה שעה שלא עלה בידה להוכיח כי התנתקה ממערכת החימום בהתאם להוראות התקנות. בהקשר זה לא הוצגו על ידה כל ראיות חדשות לאלו שכבר נדונו במסגרת הליכים קודמים בין הצדדים (ר' נספח ג' לתצהיר התובעת), ולמעשה לא כל טענה בדבר ביצוע פעולות התנתקות אחרות לבד מאלו אשר כבר נדונו בעבר (עמוד 16 שורות 24-28). בנסיבות אלו מדובר במעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא.

54. גם טענות הנתבעת בדבר "אי הנאה" מהמים החמים בשל היות דירתה לא מאוכלסת במשך שנים אין בה לסייע בעדה – מידת ה"הנאה" של בעל דירה איננה משפיעה בדבר על חבותו בתשלום מיסי הנציגות על פי הדין.

55. לבד מאזכור צביעת חדר המדרגות בשנת 2008 במכתב התובעת מיום 04.11.13 (נספח ד' לתצהיר התובעת) לא הוכח דבר בהקשר זה - לא הוצגה קבלה, לא פרוטוקול אסיפה (גם לא שחזור) ולמעשה גם לא כל עדות תומכת קבילה. משכך, אני דוחה את התביעה בהקשר זה.

סוגיות נוספות

56. במסגרת הגנתה העלתה הנתבעת טענות שונות כנגד התנהלותה של הנציגות, לרבות, קיומם, לכאורה, של מספר חשבונות בנק, טענות בנוגע להוצאות הנציגות וגישה לחלקים שונים ברכוש המשותף (מקלט וגג). טענות אלו, אף אם יש בהן דבר, אין בהן להוות טענת הגנה כנגד תובענה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין – ככל שיש דבר מה בטענות אלו ובידי הנתבעת להוכיחם כדין (ויוער כי אין די בצירוף הקבלות בנספחים 1-3 לתצהיר הנתבעת כדי לבסס דבר בנוגע להתנהלות לא תקינה לכאורה של הנציגות) הרי שעליה לנקוט בהליכים המתאימים כנגד הנציגות, בין בפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ובין בהגשת הליך משפטי מתאים. אולם, בינתיים, אין הנתבעת יכולה להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ובמשך למעלה מעשור שנים לא לשלם את חלקה המלא בחיובים החלים עליה על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

57. בסיכומיה עותרת התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום מיסי נציגות גם בגין התקופה שלאחר מועד הגשת כתב התביעה. אינני מוצא מקום בנסיבות דנן לדון בתקופת חוב מעבר לזו אשר נתבעה במסגרת כתב התביעה.

ראשית, הכרעה כאמור הינה חריג לסדרי הדין הרגילים ועל אף שהינה אפשרית בדיון בפני המפקח (מכוח הוראות סעיף 75(א) לחוק המקרקעין), הרי שהדבר נדרש מטעמים של "גילוי האמת ועשיית צדק" ואין טעמים שכאלו מתקיימים כאן. שיקולי "יעילות דיונית" ו"חסכון בזמן שיפוטי" אינם נכללים בטעמים הנדרשים על פי החוק.

שנית, גובה החוב בגין התקופה האמורה לא נדון כלל במסגרת מסכת הראיות - לא הוצגה כל ראיה בנוגע למועד הפסקת ביצוע התשלומים על ידי הנתבעת. בהקשר זה אין די בפנקסי הקבלות, מוצג ח/1, שהוגשו (אלו מסתיימים בחודש 01/14). גם חקירתה הנגדית של הנתבעת בהקשר זה לא העלתה דבר (עמוד 16 שורות 9-11). מעדות לויטס עולה כי חיוב מיסי הנציגות השתנה (עמוד 7 שורות 13-14) וממילא לא הוצג בראיות קבילות שיעור החוב לתקופה האמורה.

58. בכל הקשור לטענת השיהוי קובעת ההלכה כי "כאשר נטען כי תביעה הוגשה תוך שיהוי בוחן בית המשפט את ההשתהות שבהגשת התביעה - קרי, את משך הזמן שחלף מהמועד בו קמה עילת התביעה ועד המועד שבו הוגשה התביעה. במובן זה דומה בדיקת טענת השיהוי בהגשת תביעה לבדיקת השאלה האם התיישנה התביעה. ואולם, בשונה מטענת התיישנות, לא די בכך שחלף פרק זמן ממושך ממועד קום העילה ועד הגשת התביעה בכדי שתקום טענת שיהוי. שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והשיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 755-756; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54) " (ר' רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (פורסם בנבו)).

59. אין בידי לקבל את טענת הנתבעת בדבר שיהוי בהגשת התביעה על ידי התובעת.

60. מדובר בסכסוך ארוך שנים בין הנתבעת לבין נציגות הבית אשר כלל בעבר ניהול של מספר הליכים משפטיים. אומנם, חלף למעלה מעשור שנים מאז ניהול ההליכים הקודמים שבין הצדדים. אולם, ביצוע התשלום במכוון על ידי הנתבעת, על פי הקביעה באותה פסיקה לפני עשור שנים (עמוד 17 שורות 1-4), ללא כל עדכון והתאמה לגבייה המבוצעת בבית (עמוד 16 שורה 17) וממילא ללא הצגת כל חישוב אחר מטעמה (עמוד 15 שורה 4), אינם יכולים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להקים לנתבעת צפייה לפיה בעלי הדירות ויתרו על זכותם לגבות מהנתבעת את חלקה בהוצאות כדין. מדובר, למעשה, בהתנהלות בחוסר תום לב של הנתבעת. בהקשר זה מקובלת עלי עדותו של מר לויטס בהתייחס לשאלה מדוע הוגשה התביעה על סף תקופת ההתיישנות - "ש.ת. אני לא יודע למה ב-2013 הוגשה תביעה על 2006. ש.ת. בגלל שאמא שלך לא משלמת ועד בית אנחנו לא יכולים לתבוע? זה לא מפעל שיש תקציבים וקובעים סדר עדיפות או תהליכים..." (עמוד 7 שורות 26-28).

61. מאידך, לא עלה בידי הנתבעת להראות חוסר תום לב כלשהו מצד התובעת, ומקובלת עלי עדותו של מר לויטס - "אני חושב שתפקיד של איש ועד זה לדאוג שכולם ישלמו ולנקוט את כל האמצעים שהתשלומים ישולמו. שהגיעו מים עד נפש ואמא שלך לא משלמת הברירה היחידה זה לפנות לתרבות הדיוור להגיש תביעה. הגב' נינט היא בכוונה אמרה שהיא לבד את המבצע הזה לא לוקחת. היא ביקשה ממני ומגב' סיני להיות חלק מהתביעה. אני רוצה להצהיר כאן שכל הדיירים ידעו שאנחנו הולכים להגיש תביעה. במשך התקופה של השנה שהיא עשתה סחבת ועל כל דיון היינו צריכים לשלם לעו"ד שכר היינו צריכים לגבות תשלום מיוחד כדי לשלם. אז הם לא ידעו על מה הם שילמו?" (עמוד 13 שורות 19-24).

62. לכך מתווספת התעלמות הנתבעת במשך שנים מניהול הרכוש המשותף בבית - היא איננה יודעת על מה שילמה, מתי שילמה וגם לא נכחה באסיפות (עמוד 16 שורות 11-17 ו-18), וכדבריה - "אין לי מושג מה התנהל בבית המשותף במשך עשרות השנים שהדירה עמדה ריקה" (עמוד 17 שורה 21). כך מעיד גם מר לויטס "כל אסיפת דיירים לפני האסיפה יש בלוח מודעות הודעה על אסיפת דיירים. אם אמא שלך הייתה מסתכלת היא הייתה באה. ש.ת. את יודעת שאמא שלך הייתה באה לפחות פעם בשבוע לקחת את הדואר שם?" (עמוד 12 שורות 4-6).

63. ויוזכר, חובת תשלום מיסי הנציגות, במלואם ובמועד, מוטלת על בעל דירה ולא בקלות תתקבל טענה שמשמעה הפלייה בתשלום מיסי הנציגות בין נתבע לבין בעלי הדירות האחרים.

64. בנסיבות דנן גם מדובר בחיוב כספי - לא נטען כלל, וממילא לא הוכח, כל שינוי לרעה במצבה של הנתבעת.

65. מאידך לא ניתן להתעלם מכך שהליך זה הוגש לאחר שנים רבות בהן הנתבעת איננה משלמת את מלוא חלקה ובגין תקופה שנכללה בתוך "תקופת ההתיישנות" (אף שהחוב לכאורה הינו גם בגין תקופה מוקדמת). כאמור, אין הדבר מצדיק סילוק התובעת. אולם, בהחלט יש לשקול את העובדה כי הנציגות "קפאה על שמריה" ולא נקטה פעולות גבייה בעת דיון בסוגיית שיערוך החוב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

66. בהתאם להלכה הפסוקה את הפרשי ההצמדה רואים כחלק מהקרן - פרעונם נזקף לחוב הקרן והם עצמם נושאי הפרשי הצמדה אם לא שולמו בזמן. אין בחיוב בתשלום הפרשי ההצמדה משום הטלת עונש או קנס על החייב ולא מתן פרס לנושה אלא מטרתו היחידה להשיב לנושה את כספו לפי ערכו הריאלי. עוד קובעת ההלכה כי רק במקרים יוצאים מן הכלל יימנע בית המשפט מלעשות שימוש מלא בסמכותו לצוות על תשלום הפרשי הצמדה (ר' ע"א 160/84 'הלוואי פלנת בע"מ נ' דוד פינסקי פ"ד מ(4) 372). משכך, בגין הפרשים אלו יש לחייב את הנתבעת בתשלום כפי שיפורט להלן (מסוף כל שנה בגין החוב לאותה שנה).

67. מאידך, הריבית טפלה לקרן וחייב בה מטרתו לפצות על השימוש בכספו של הנושה. דא עקא, התשלום על ידי בעלי הדירות נעשה על פי אותו מפתח חלוקה (ללא גבייה עודפת) והכספים שיתקבלו יכנסו לקופת הנציגות לשם פעילות לתחזוקת הרכוש המשותף (עמוד 9 שורות 24-25). אין מדובר בסכומים אשר יושבו לבעלי הדירות ולפיכך, בפועל, לא שימוש בכספים של בעלי הדירות.

מאחר ותביעה זו הוגשה לאחר שנים רבות אין הצדקה לחייב את הנתבעת בתשלום ריבית שהלכה ותפחה בגין התקופה שעד למועד הגשת התביעה. החל ממועד הגשת התביעה ישנה הצדקה מלאה, גם לאור התנהלות הנתבעת אשר הביאה להתמשכות ההליכים, לחייב את הנתבעת בתשלום ריבית כדין.

68. בנוסף יוער כי הפרשי הריבית עד למועד הגשת התביעה ממילא גם לא הוכחו - לא ניתן לחשב ריבית לכל התקופה החל מהחודש הראשון להיווצרות החוב ולא ממועד יצירת כל חוב וחוב (נספח ז' לתצהיר התובעת).

69. לפני סיום אעיר כי לא נעלמה מעיני העובדה כי הנתבעת בחרה לצרף לסיכומיה ראיות שלא הוגשו במסגרת מסכת הראיות, לאחר שטענה "אלו עדיי" וממילא ללא הגשת כל בקשה להגשת הראיות האמורות. מדובר בהתנהלות לא ראויה, בלתי מקובלת ובניגוד להוראות הדין. גם אין כל משמעות למסמכים השונים ללא הגשתם בעדות תומכת כדין. משכך, לא התייחסתי כלל בהכרעה בהליך זה למסמכים שלא הוגשו כדין.

סיכום

70. לאור כל האמור לעיל אני מורה כלהלן:

71. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 113 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור שנת 2006 בצירוף הפרשי הצמדה למדד כדין מיום 31.12.06 ועד למועד הגשת התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

72. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,356 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור שנת 2007 בצירוף הפרשי הצמדה למדד כדין מיום 31.12.07 ועד למועד הגשת התביעה.
73. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 2,196 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור שנת 2008 בצירוף הפרשי הצמדה למדד כדין מיום 31.12.08 ועד למועד הגשת התביעה.
74. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,036 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור שנת 2009 בצירוף הפרשי הצמדה למדד כדין מיום 31.12.09 ועד למועד הגשת התביעה.
75. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,036 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור שנת 2010 בצירוף הפרשי הצמדה למדד כדין מיום 31.12.10 ועד למועד הגשת התביעה.
76. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,036 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור שנת 2011 בצירוף הפרשי הצמדה למדד כדין מיום 31.12.11 ועד למועד הגשת התביעה.
77. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,036 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור שנת 2012 בצירוף הפרשי הצמדה למדד כדין מיום 31.12.12 ועד למועד הגשת התביעה.
78. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 4,415 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עבור חודשים 01/13 עד 11/13 (כולל).
79. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,370 ₪ בגין חוב מיסי נציגות בפרויקט רכישת משאבת חום.
80. לכל הסכומים האמורים (לאחר הצמדתם למדד כדין כאמור) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 21.11.13, ועד למועד התשלום בפועל.
81. בנוסף לאמור תישא הנתבעת בהוצאות ניהול ההליך כלהלן:
82. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 751 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 21.11.13, ועד למועד התשלום בפועל.
83. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד סך של 7,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 569/13

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

84. בפסיקת גובה החזר הוצאות שכ"ט עו"ד התחשבתי בתוצאות ההליך, בבקשת ביניים לסילוק על הסף בתיק 641/13, בכך שהתקיימו שתי ישיבות, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ג' אדר תשע"ה, 22 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב